



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-017663.989.24-2.

Representante: Ana Alice Piccolli ME.

Advogado: Celso Roberto Bertoli Junior (OAB/SP n.º 220.083).

Representada: Fundação do ABC – FUABC.

Responsável: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes – Presidente.

Advogados: Flávio Santos da Silva (OAB/SP n.º 342.519), Sandro Tavares (OAB/SP n.º 201.133), Mara Cristina Morelli (OAB/SP n.º 238.752), Eliane Marcos de Oliveira Silva (OAB/SP n.º 239.432), Tassy Mara Palma Epíscopo (OAB/SP n.º 238.721), Tatyana Mara Palma (OAB/SP n.º 203.129), Roberto Luiz Bevenuto (OAB/SP n.º 194.269), Camila Rodrigues Luiz Scapin (OAB/SP n.º 374.049), Lucas Lopes Scaravalli (OAB/SP n.º 437.955), Luanderson da Silva Neves (OAB/SP n.º 444.738), Leticia da Silva Dias (OAB/SP n.º 402.718), Daniela Pedregal de Castro Lima (OAB/SP n.º 477.902), Kelly Denise Rossi de Lima (OAB/SP n.º 256.343), Leandro José Teixeira (OAB/SP n.º 253.340), Luanda Lepore Manteiga Barreiro (OAB/SP n.º 317.964) e Luara Andrade Silva (OAB/SP n.º 509.154).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Presencial n.º 01/2024 (Processo n.º 06/2024), tendo por objeto a contratação de empresa especializada em



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



prestação de serviços de locação de computadores e notebooks.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representação formulada por Ana Alice Piccolli ME contra o edital do Pregão Presencial n.º 01/2024 (Processo n.º 06/2024), deflagrado pela Fundação do ABC – FUABC, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de computadores e notebooks.

Em linhas gerais, a peticionária, com remissão às especificações dispostas nos itens 14 (Memorial Descritivo) e 15 (Certificações dos Equipamentos) do termo referencial¹, aponta a ocorrência de indevida reestrutividade ao certame, em razão dos seguintes aspectos:

¹ Consoante reprodução da petição inicial:

14. MEMORIAL DESCRITIVO

Abaixo segue as Especificações técnicas mínimas. (RESTRITIVAS)

MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1

“PLACA-MÃE E BIOS

*Deve ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, **VEDADO SOLUÇÕES EM REGIME OEM** ou customizações de nomes, marcas ou inicialização;*

As atualizações da BIOS, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no site do fabricante;”

(.....)

“PORTAS DE COMUNICAÇÃO

*Possuir no **mínimo,9** (nove) portas USB;”*

(.....)

“GABINETE E FONTE

*Deve possuir litragem **máxima de 8.2L**”*

(.....)

O MONITOR deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado nos tipos I ou II. **Sendo comprovado através do site: <https://tcocertified.com/product-finder>.** Para validação desta exigência, a comprovação deverá ser feita tanto para o monitor quanto para o microcomputador ofertado;

15. CERTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

As certificações exigidas aplicam-se aos equipamentos da tabela abaixo:

CERTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 1 (TORRE)

MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 2 (TORRE)

MICROCOMPUTADOR DESKTOP TIPO 3 (MINI PC)

(.....)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



- a) vedação de soluções em regime OEM (*Original Equipment Manufacturer*), de forma desarrazoada e despida de vantagem técnica, além de desconsiderar a realidade do segmento de mercado dos fabricantes dos produtos, alijando inúmeros fornecedores;
- b) aceitação somente do certificado EPEAT (*Electronic Product Environmental Assessment Tool*), impedindo a apresentação de atestações nacionais de rotulagem ambiental equivalentes; e
- c) solicitação de que o fabricante seja membro na categoria BOARD ou LEADERSHIP da DMTF (*Desktop Management Task Force*), exigência sem influência na qualidade do produto e direcionadora a poucas marcas multinacionais de computadores², as quais são também detentoras exclusivas das certificações EPA Energy Star.

Em conclusão, requer a concessão de medida liminar de suspensão do certame, com o intuito de que, ao final, sejam corrigidas as irregularidades suscitadas.

Os microcomputadores devem possuir **certificado EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na CATEGORIA GOLD ou superior**;

Segue ainda a especificação contida no item "Notebook Tipo 1", no que se refere às "**CERTIFICAÇÕES**", demonstrando mais uma vez o caráter estritamente **RESTRITIVO**:

CERTIFICAÇÕES

O computador deve possuir certificado de rotulagem ambiental emitido pela ABNT ou certificado EPEAT, **CATEGORIA SILVER** ou superior, comprovado através do site <https://epeat.net/search-computers-anddisplays> O equipamento deve estar em conformidade com o **padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances)**, isso é ser construído com materiais que não agredem o meio ambiente;

(.....)

Deverá ser apresentado certificado indicando que o fabricante do equipamento é **membro do consórcio DMTF (Desktop Management Task Force)** que especifica o BOARD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à página <http://www.dmtf.org/about/list>.

² HP (SIMPRESS BRASIL), Dell e Lenovo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Por meio de despacho exarado em 21/08/2024, ante o vislumbre de ocorrência de potencial risco à higidez da competição, assinalou-se prazo à representada para oferta de cópia do edital e esclarecimentos, determinando-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 28/08/2024.

Em atendimento, a Fundação apresenta justificativas e exemplar do ato convocatório, aduzindo, de início, que a representante sequer pode participar do certame, tendo em vista a ausência em seu objeto social e na respectiva lista de CNAE do escopo que se pretende contratar.

Afirma que o termo referencial descreve as especificações mínimas para assegurar a disponibilização de equipamentos uniformes e com requisitos de segurança, não havendo indicação de marcas específicas.

Salienta que a aquisição de microcomputadores com BIOS do mesmo fabricante (ou com direitos de copyright) objetiva minimizar potenciais problemas de compatibilidade de hardware e desempenho, bem como garantir a procedência dos componentes e softwares, além da qualidade e suporte esperado dos produtos, levando em consideração sua aplicação em ambientes de saúde e os custos elevados decorrentes de eventuais falhas e defeitos frequentes.

Afiança que os artefatos desenvolvidos pelo mesmo fabricante oferecem maior segurança, especialmente em circunstâncias em que são utilizados por mais de 24 (vinte e quatro) horas seguidas, o que fundamenta a vedação do uso de soluções OEM.

Na forma estabelecida no edital, realça que se assegura que componentes-chave estejam sob controle total do fabricante principal, a permitir atualizações de segurança contínuas e ciclo de vida previsível.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Adverte que máquinas que não atendem essas exigências são comumente montadas sem padronização e com peças adquiridas de diversos fornecedores, os quais não passam por testes exaustivos para proporcionar melhor desempenho, reparabilidade e durabilidade, com riscos de comprometer a assistência técnica necessária para uso corporativo em contexto crítico como o da saúde.

Em seguimento, pondera que, em instituições públicas que operam durante todo o dia, a redução do consumo de energia e emprego de materiais sustentáveis são fundamentais para a diminuição dos custos operacionais e impactos ambientais.

Nessa conformidade, registra que a certificação EPEAT é aberta a equipamentos de todas as nacionalidades, materializando a mais completa para analisá-los sob os prismas referidos, havendo, conforme pesquisa na internet, vários bens de produtores brasileiros cadastrados.

Acrescenta, a esse respeito, que:

O Programa EPEAT estabelece um conjunto abrangente de critérios de desempenho de responsabilidade social e ambiental, relacionados ao gerenciamento de substâncias, seleção de materiais, longevidade do produto, conservação de energia, gerenciamento de final de vida, responsabilidade social corporativa, etc.

A norma EPEAT é vanguarda na sua área envolvendo diversas certificações parciais emitidas por outros órgãos, sendo constantemente revisada e atualizada, com a incorporação de diversos novos critérios de avaliação. Dessa forma, acreditamos que outra norma, seja ela nacional ou estrangeira, não poderá atualmente substituir com equivalência a certificação exigida.

Veja que a segurança desta certificação é tão reconhecida que esta própria D. Corte de Contas, ao lançar no mercado edital para locação de computadores, o fez da mesma forma que a Fundação do ABC, o que não pode configurar uma restrição de competitividade, mas sim representa uma segurança para a administração pública, ainda mais diante dos serviços que a Fundação do ABC presta à população usuária do SUS.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



No mais, consigna que a solicitação de pertencimento do fabricante à DMTF na categoria *Board* ou *Leadership* objetiva garantir que os produtos e soluções estejam em conformidade com padrões internacionais de gerenciamento de sistemas, podendo ser integrados de maneira eficiente em ambientes de TI heterogêneos, como o da Fundação do ABC, de sorte a facilitar a interoperabilidade.

Sinaliza a existência de número expressivo de potenciais participantes do certame, considerando-se o rol de fabricantes que atendem a exigência e seu parceiros credenciados.

Menciona que os equipamentos pretendidos serão utilizados em situações que demandam alta disponibilidade, por longo período sem desligamento ou reinicialização, de maneira a requisitar padrões de gerenciamento e monitoramento modernos, assim como compatíveis com soluções de mercado.

Assinala que as máquinas produzidas por fornecedores enquadrados na categoria *Board* são nativamente possuidores de características técnicas mais avançadas.

Ao final, requer seja reconhecida a insubsistência das reclamações alinhavadas.

Assessoria Técnico-Jurídica, na abordagem dos aspectos técnicos, Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas opinam pela **procedência** da representação, com propostas de expedição de recomendações.

É o relatório.

GC.CCM-14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-017663.989.24-2.

Representante: Ana Alice Piccolli ME.

Advogado: Celso Roberto Bertoli Junior (OAB/SP n.º 220.083).

Representada: Fundação do ABC – FUABC.

Responsável: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes – Presidente.

Advogados: Flávio Santos da Silva (OAB/SP n.º 342.519), Sandro Tavares (OAB/SP n.º 201.133), Mara Cristina Morelli (OAB/SP n.º 238.752), Eliane Marcos de Oliveira Silva (OAB/SP n.º 239.432), Tassy Mara Palma Epíscopo (OAB/SP n.º 238.721), Tatyana Mara Palma (OAB/SP n.º 203.129), Roberto Luiz Bevenuto (OAB/SP n.º 194.269), Camila Rodrigues Luiz Scapin (OAB/SP n.º 374.049), Lucas Lopes Scaravalli (OAB/SP n.º 437.955), Luanderson da Silva Neves (OAB/SP n.º 444.738), Leticia da Silva Dias (OAB/SP n.º 402.718), Daniela Pedregal de Castro Lima (OAB/SP n.º 477.902), Kelly Denise Rossi de Lima (OAB/SP n.º 256.343), Leandro José Teixeira (OAB/SP n.º 253.340), Luanda Lepore Manteiga Barreiro (OAB/SP n.º 317.964) e Luara Andrade Silva (OAB/SP n.º 509.154).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Presencial n.º 01/2024 (Processo n.º 06/2024), tendo por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de computadores e notebooks.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS. VEDAÇÃO DE SOLUÇÕES EM REGIME OEM. EXCLUSIVIDADE DE CERTIFICAÇÃO EPEAT. EXIGÊNCIA DE QUE A FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS SEJA MEMBRO NA CATEGORIA *BOARD* OU *LEADERSHIP* DA DMTF. CONDIÇÕES RESTRITIVAS. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

De rigor reconhecer a procedência da representação, na linha das uníssonas posições dos órgãos que oficiaram nos autos.

Vale assinalar, antes de prosseguir, que a possibilidade de participação ou não da representante no certame deflagrado, à luz de seu objeto social, não materializa particularidade com relevância para questionar a viabilidade de a empresa peticionar a esta Corte, tendo em vista a legitimidade ampla, para comunicar possíveis irregularidades na licitação, assegurada pelo § 4º do artigo 170 da Lei Federal n.º 14.133/2021³.

Feita essa anotação, percebe-se que as questões ventiladas, voltadas a criticar as especificações dos produtos que se pretende locar, são dotadas de acentuada índole técnica, tendo sido endereçadas, de forma aprofundada e adequada, pela Assessoria especializada deste Tribunal, que ainda colacionou precedentes repudiando condições editalícias análogas.

Com efeito, insta observar que a proibição de disponibilização de equipamentos produzidos com soluções em regime OEM caminha na contramão da dinâmica do próprio mercado da indústria de tecnologia, afunilando, de forma

³ § 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



desarrazoada, a competitividade do certame, razão pela qual deve ser eliminada do instrumento, consoante explicitado no parecer da ATJ:

A representante tece críticas ao item 14 do Termo de Referência, que estabelece a exigência de que determinados componentes e periféricos dos microcomputadores sejam do mesmo fabricante do equipamento, vedando a aceitação de soluções em regime OEM. A proibição de produtos OEM foi aplicada à placa-mãe, BIOS, gabinete, fonte, teclado, mouse e monitor do Microcomputador Desktop 1. No caso do Microcomputador Desktop 2, a vedação não se estendeu ao mouse, enquanto no Microcomputador Desktop 3, tanto o mouse quanto o monitor foram excluídos dessa restrição.

É importante esclarecer que o regime Original Equipment Manufacturer (OEM) refere-se a uma prática em que o fabricante, detentor do projeto técnico, produz para outras empresas comercializarem os produtos sob suas próprias marcas⁴. Dessa forma, a vedação de soluções em regime de OEM exclui do processo licitatório empresas que adquirem componentes de outros fabricantes para integrá-los aos seus próprios produtos, limitando, a depender do componente vedado, a competitividade a um número restrito de empresas. No mercado de placas-mãe, por exemplo, as principais empresas são multinacionais e têm como foco principal produzir componentes para a indústria de tecnologia⁵. Aliás, mesmo as maiores fabricantes de computadores não produzem todos os componentes de seus equipamentos. Quanto maior o grau de especialização necessário para a fabricação de um componente específico, maior é a probabilidade de que esse componente seja adquirido sob o regime OEM, como ocorre com processadores, memórias e até monitores (displays).

A vedação de soluções em regime OEM tanto para componentes (placa-mãe, BIOS, gabinete e fonte) quanto para periféricos (teclado, mouse e monitor) tem sido reiteradamente criticada por esta e outras Cortes de Contas⁶, sob o argumento de que

⁴ ANATEL. Glossário de Termos da Anatel. Disponível em: <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/glossario?catid=15&faqid=3384>. Acessado em 12 de set. de 2024.

⁵ Market Research Future. Global Motherboard Market Overview. Disponível: [https://www.marketresearchfuture.com/reports/motherboard-market22107#:~:text=Global%20Motherboard%20Market%20Overview,period%20\(2024%20%2D%202032\)](https://www.marketresearchfuture.com/reports/motherboard-market22107#:~:text=Global%20Motherboard%20Market%20Overview,period%20(2024%20%2D%202032)). Acessado em 12 de set. de 2024.

Mordor Intelligence. Motherboard Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029). Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/motherboard-market>. Acessado em 12 de set. de 2024.

⁶ TC-012264.989.22-9 (ref. TC-024186.989.21-6) – Segunda Câmara – Sessão de 15/08/2023 – Relatoria: Conselheira Cristiana de Castro Moraes.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



restringe injustificadamente a competitividade do certame. Exigências dessa natureza necessitam de justificativas técnicas mais aprofundadas, capazes de demonstrar a indispensabilidade dessa restrição, não bastando argumentações genéricas, fundamentadas apenas na suposta superioridade de qualidade e suporte técnico, pois essas exigências podem impedir que empresas, inclusive nacionais, que possuem capacidade de fornecer produtos de qualidade e suporte técnico adequado, participem da licitação⁷.

Em trilha análoga, a exclusividade atribuída à certificação de índole ambiental expedida por entidade internacional (EPEAT) não se justifica⁸, inclusive considerando a existência de correspondentes atestações de conformidade de origem nacional, também na esteira da manifestação da Assessoria especializada deste Tribunal:

TC-017007.989.22-1 - Tribunal Pleno – Sessão de 31/08/22 – Relatoria: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

TCs 12048.989.22-2 e 12175.989.22-7 - Tribunal Pleno - Sessão de 08/06/2022 – Relatoria: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

TC-021771.989.21-7 - Tribunal Pleno – Sessão de 24/11/21 – Relatoria: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

TC-010401.989.18-1 - Tribunal Pleno - Sessão de 30/05/2018 - Relatoria: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. Acórdão TCU n. 2001/2019 – Plenário – Sessão de 28/08/2019 – Relatoria: Augusto Sherman.

⁷ Entendimento semelhante observado no voto proferido nos autos do TC-338.989.13-0, em sessão de 08/05/2013 no Tribunal Pleno, pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes: *“Conforme se depreende da definição disponibilizada no Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação – Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação, do Tribunal de Contas da União, OEM - Original Equipment Manufacturer é uma sigla que se limita a identificar o processo de montagem de equipamentos de informática por meio da integração de componentes produzidos por diversos fabricantes. Essa também é conceituação dada pelo Dicionário de Informática Multimídia e Realidade Virtual – Inglês-Português. Assim, quando essas empresas, denominadas pela Universidade como IHV – Independent Hardware Vendors (Vendedores Independentes de Hardware), produzem componentes segundo especificações disponibilizadas pelo fabricante do equipamento onde serão integrados, caracterizando-se a desejada “customização”, também aí está presente o regime OEM. Assim, não é possível afirmar que, nesse regime OEM, haverá necessariamente o comprometimento da qualidade do produto final”. (grifo nosso)*

⁸ Nesse sentido, por exemplo, o seguinte trecho do termo referencial:

15. CERTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

[...]

Os microcomputadores devem possuir certificado EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold ou superior;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Ao consultar o site oficial da Electronic Product Environmental Assessment Tool⁹ (EPEAT), com o objetivo de identificar as empresas que produzem microcomputadores desktop com certificação EPEAT Gold para uso no Brasil, foi constatado que apenas duas empresas, HP e Dell, possuem produtos com tal certificação. De forma semelhante, para a categoria EPEAT Silver destinada a notebooks, apenas as mesmas duas empresas atendem a essa exigência. Esse levantamento revela uma concentração de mercado, excluindo todas as empresas nacionais e grande parte das multinacionais.

Tendo em vista que a questão mercadológica deve também ser considerada na especificação do objeto, nos termos do artigo 18 da Lei 14.133/2021, considero questionável a exigência de certificação EPEAT Gold e Silver, ainda que o escopo de avaliação desta certificação seja diferenciado.

Tal entendimento encontra respaldo em decisões anteriores desta Corte¹⁰, uma vez que, além de se tratar de uma certificação emitida por entidade internacional¹¹, não foi prevista a possibilidade de comprovação de conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria n. 170/2012 do INMETRO¹² como alternativa à comprovação da observância de parâmetros ambientais. Vale destacar que a Lei 14.133/2021, em seu artigo 17, § 6º, inciso III, prevê a possibilidade de exigir certificação emitida por organização independente acreditada, especificamente pelo INMETRO, como condição para aceitação de materiais.

Aliás, a certificação estabelecida pela Portaria Inmetro n. 170/2012 também tem como objetivo a redução do consumo de energia, o aumento da segurança e a melhoria da qualidade dos produtos. Ademais, de acordo com informações disponíveis no

⁹ EPEAT. Search Computes & Displays. Disponível em: <https://www.epeat.net/search-computers-and-displays>. Acessado em 12 de set. de 2024.

¹⁰ TC-014265.989.20-2 (ref. TC-017528.989.18-9) - Segunda Câmara – Sessão de 04/05/2021 – Relatoria: Conselheiro Substituto Antônio Carlos dos Santos.

TC-017007.989.22-1 - Tribunal Pleno – Sessão de 31/08/2022 – Relatoria: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

TC-12048.989.22-2 e 12175.989.22-7 – Tribunal Pleno - Sessão de 8/6/2022 – Relatoria: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

¹¹ EPEAT. About EPEAT®: Overview of the EPEAT Ecolabel. Disponível em: <https://www.epeat.net/about-epeat>. Acessado em 12 de set. de 2024.

¹² A Portaria n.º 170/2012 tem como objetivo “Estabelecer os requisitos para o Programa de Avaliação da Conformidade de Bens de Informática com foco na segurança, na compatibilidade eletromagnética e na eficiência energética, através do mecanismo de certificação voluntária, atendendo aos requisitos normativos, visando à diminuição de acidentes, o aumento da qualidade e diminuição do consumo de energia dos produtos. Os requisitos definidos nesse regulamento são complementados pelos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP”. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf>. Acessado em 12 de set. de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



site do governo federal¹³, existe um acordo de reconhecimento mútuo entre a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) e a Environmental Protection Agency (EPA), o que implica que a Cgcre reconhece as práticas de acreditação da EPA como equivalentes às suas próprias.

Diante desse contexto, a exigência de certificação exclusiva pelo EPEAT se revela ainda mais questionável, considerando que o reconhecimento mútuo permite a utilização de certificações nacionais como equivalentes às internacionais.

A esse propósito, não procede a argumentação da representada no sentido de que esta Casa, ao lançar ato convocatório para obter a locação de computadores, realizou imposição com tal nota de privatividade, na medida em que, conforme revela a própria cópia juntada à manifestação defensiva, o edital, na ocasião, permitiu expressamente a oferta de equipamentos com certificações equivalentes, o que abrange as expedidas por instituições nacionais, solução que deve também ser empregada pela Fundação no caso em apreço, com alteração de todas as eventuais cláusulas correlatas¹⁴.

No mais, a exigência de que a fabricante dos equipamentos seja membro na categoria *Board* ou *Leadership* da DMTF (Distributed Management Task Force) não possui lastro técnico e igualmente promove indevida restritividade ao certame, contrariando as diretrizes até mesmo da referida organização estrangeira, o que leva a necessidade de sua exclusão. Mais uma vez, vale reproduzir as ponderações da ATJ a esse respeito:

A exigência de certificação DMTF nas categorias BOARD ou LEADERSHIP está prevista no item 14 do Termo de Referência, especificamente nas especificações do Notebook Tipo 1.

A Distributed Management Task Force (DMTF) é uma organização que desenvolve padrões de gerenciamento para

¹³ Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. INMETRO: Qual a definição do Reconhecimento Mútuo entre Laboratórios?. Disponível em: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/perguntasfrequentes/acreditacao/qual-a-definicao-do-reconhecimento-mutuo-entre-laboratorios>. Acessado em 12 de set. de 2024.

¹⁴ Confira-se a cláusula do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 53/23, deste Tribunal, vocacionado à prestação de serviço de gestão de ativos de informática com locação de microcomputador portátil do tipo notebook incluindo os serviços de suporte técnico:

“1.2.2. Deve possuir certificação EPEAT, comprovado através do site www.epeat.net, comprovação de conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) ou certificação comprovadamente equivalente;”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



diversas infraestruturas de TI emergentes e tradicionais, incluindo nuvem, virtualização, rede, servidores e armazenamento, facilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas¹⁵. A associação à DMTF oferece benefícios como participação na criação dos padrões e acesso a tecnologias emergentes. No entanto, a conformidade com esses padrões é aberta a qualquer empresa, independentemente de sua associação à organização.

Ao examinar a lista de direitos conferidos a cada nível de associação¹⁶, observa-se que a principal diferença entre as categorias reside no grau de influência e poder de decisão. A categoria BOARD detém o maior poder de influência, enquanto os membros LEADERSHIP exercem um papel mais estratégico. Já os membros da categoria PARTICIPATION contribuem ativamente para o desenvolvimento dos trabalhos, sem, no entanto, terem poder de veto. Importante destacar que não há menção à relação entre os níveis de associação e o grau de conformidade com os padrões de gerenciamento da DMTF. Ademais, conforme apontado pela representante, a própria DMTF publicou uma nota¹⁷ criticando a exigência de seus níveis de associação em contratações públicas, mencionando governos do México e do Brasil. A entidade esclareceu que é contrária à inclusão de tais requisitos em processos licitatórios, afirmando que sua missão é promover a gestão empresarial, de sistemas e a interoperabilidade.

Além disso, esta Corte¹⁸, em decisões anteriores, já considerou restritiva a exigência de que o fabricante de equipamentos seja membro da DMTF nas categorias BOARD ou LEADERSHIP, por

¹⁵ DMTF. About DMTF. Disponível em: <https://www.dmtf.org/about>. Acessado em 12 de set. 2024.

¹⁶ DMTF. Membership Dues. Disponível em: <https://www.dmtf.org/join/levels>. Acessado em 12 de set. 2024.

¹⁷ "The DMTF continues to receive information that procurement documents issued by the Mexican and Brazilian governments contain a requirement for bidding manufacturers to belong to the DMTF "as Board Member". DMTF first learned of this problem in 2005 and has taken steps to stop it. The DMTF does not endorse this language and has no connection with the procurement process of any government or private industry sector. The DMTF objects to the inclusion of such a clause in any commercial context or procurement setting. DMTF has contacted Mexican government officials and US Embassy personnel in Mexico City to protest this practice. The DMTF is a not-for-profit association of industry members dedicated to promoting enterprise and systems management and interoperability. DMTF standards are designed to be technology neutral and platform independent". (DMTF. Notice. 2013. Disponível em: https://www.dmtf.org/sites/default/files/DMTF_NOTICE4_09-26-2013.pdf. Acessado em 12 de set. 2024). (grifo nosso).

¹⁸ TC-014265.989.20-2 (ref. TC-017528.989.18-9) - Segunda Câmara – Sessão de 04/05/2021 – Relatoria: Conselheiro Substituto Antônio Carlos dos Santos.
TC-010401.989.18-1 - Tribunal Pleno - Sessão de 30/05/2018 – Relatoria: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



entender que tal requisito limita indevidamente a competitividade do certame.

Por fim, aspectos aventados durante a tramitação do feito, sem oportunidade para o exercício do contraditório, ensejam somente recomendações de aprimoramento, a fim de que a Fundação avalie: (i) eliminar a solicitação de conformidade com a especificação UEFI na categoria Promoter¹⁹, na medida em que despida de razoabilidade e contrária à jurisprudência desta Corte; e (ii) tendo em vista adotar a Lei Federal n.º 14.133/2021, empregar a forma eletrônica para suas licitações, salvo devida justificativa para utilização do modelo presencial, sem prejuízo, nessa última hipótese, das cautelas previstas no § 2º do artigo 17 da referida norma²⁰.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto, em conformidade com os pareceres de ATJ e MPC, considera **procedente** a representação, para, **sem prejuízo das recomendações assinaladas**, determinar que a **Fundação do ABC – FUABC** altere o edital do Pregão Presencial n.º 01/2024, de modo a:

- a) permitir a disponibilização de equipamentos produzidos com soluções em regime OEM;
- b) possibilitar atestações nacionais equivalentes ao certificado EPEAT; e

¹⁹ Nesse caminho, o seguinte excerto da manifestação da Assessoria especializada deste Tribunal:

“Adicionalmente, proponho que a Administração considere excluir a exigência de conformidade com a especificação UEFI na categoria Promoter, considerando que tal exigência já vem sendo considerada desarrazoada por esta Corte. Além disso, conforme declaração divulgado no site oficial da Unified EFI Forum, Inc., não há diferenças de acesso aos recursos entre as diferentes categorias da UEFI. A distinção entre as classes Promoter e Contributor limita-se à governança corporativa da UEFI, como, por exemplo, o direito de nomear um diretor para o conselho da organização”.

²⁰ § 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



c) excluir a exigência de que o fabricante dos artefatos seja membro na categoria *Board* ou *Leadership* do DMTF.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.